

주 의 요 구

1. 제 목 : 압류재산 공매공고 등기 말소 업무 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제39조 제1항에 따르면 제34조 제1항1)에 따라 공매공고 등기 또는 등록을 완료한 공매재산이 ① 매각결정을 한 후 매수인이 매수대금을 납부하기 전에 체납자가 압류와 관련된 체납액을 납부하고 매각결정의 취소를 신청하는 경우2) 또는 ② 관할 세무서장이 매각 결정기일 전에 공매를 취소한 경우3)에는 공매공고 등기 또는 등록을 말소할 것을 관할 등기소 등에 촉탁하여야 한다고 되어 있다.

1) 공매공고를 한 압류재산이 권리의 변동에 등기 또는 등록이 필요한 경우 공매공고 즉시 그 사실을 등기부 또는 등록부에 기입하도록 관할 등기소 등에 촉탁하여야 한다.

2) 「국세징수법」 제86조 제1호, 「지방세징수법」 제95조 제1항 제1호

3) 「국세징수법」 제88조 제3항, 「지방세징수법」 제83조 제3항

따라서, 등기사항전부증명서에 해당 압류재산의 공매공고 사항을 정확히 제공하고 등기상 권리자의 불필요한 민원을 방지하기 위해 공매공고 등기 후 공매를 취소한 경우에는 신속하게 공매공고 등기를 말소하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 서울동부지역본부 소관 압류재산과 관련하여 공매공고 등기 말소 처리 실태를 점검⁴⁾한 결과

2016. 4. 14. 의정부세무서로부터 수입한 체납자 ○○○ 압류재산(00000-000000-0000) ‘△△△△△ △△△ △△△ xxx-x △△△△△△ 제△층 제△△호’의 경우 2016. 7. 7. 공매공고 등기를 완료하고 공매를 진행하던 중 2022. 3. 15. 의정부세무서로부터 공매대행취소요구서⁵⁾를 접수하고 같은 해 4. 4. 공매대행 수입을 취소하였는데도 715일이 지난 감사일 현재까지 공매공고 등기 말소를 하지 않아 해당 압류재산의 등기사항전부증명서에 공매공고 사항이 남아 있는 것으로 확인되었고

2020. 5. 22. 청주세무서로부터 수입한 체납자 ○○○ 압류재산(00000-000000-0000) ‘DEMAG社 0000년(독일) 기중기 60ton’의 경우 2020. 8. 27. 공매공고 등기를 완료하고 공매를 진행하던 중 2023. 11. 10. 공매대행 취소(해제) 사유가 발생하여 수입 취소 통보를 하였는데도 감사일 현재까지 공매공고 말소등기 촉탁⁶⁾을 하지 않는 등

[별지 2] “압류재산 공매공고 등기 말소 미처리 명세”와 같이 공매 취소된 압류재산 368건에 대하여 공매공고 등기 말소 처리를 하지 않은 사실이 있다.

4) 물건상태가 “해제”인 압류재산 656건에 대하여 점검함

5) 체납액 납부에 따른 공매 취소

6) 자동차 등의 경우 등록관청에 말소등기 촉탁하여야 함

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 공매공고 등기가 말소되지 않은 압류재산에 대해 말소 처리를 완료했으며, 향후 공매공고 등기 말소 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 공매공고 등기 또는 등록 후 수입을 취소할 경우 말소 등기 또는 등록 촉탁 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의㉿)